

윤리규정 시행세칙

[시행 2024. 12. 2.] [시행세칙 제150호, 2024. 11. 27. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 세칙은 「윤리규정」에서 위임한 사항과 청렴윤리경영 추진에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) ① 임직원은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」, 「공익신고자 보호법」, 「공직자의 이해충돌방지법」, 「공직자윤리법」 등 국내 부패방지 관련 법령을 준수하여야 한다.

② 임직원은 해외 사업을 수행함에 있어 해당 국가의 부패방지 관련 법령을 준수하여야 한다.

제3조(적용범위) ① 이 세칙은 국내 및 해외 지사·법인 등을 포함한 공사의 모든 임직원에 적용된다.

② 공사에 직접 서비스를 제공하거나 업무를 보조하거나 직접적인 이익을 위해 업무를 수행하는 개인·단체는 이 세칙을 준수하도록 노력하여야 한다.

③ 청렴윤리경영 운영에 관하여 다른 법령과 사규에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 세칙이 정하는 바에 따른다.

제4조(정의) 이 세칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “청렴윤리경영”이란 공사가 윤리적 책임, 사회적 책임과 법적 책임까지 고려하여 운영하는 경영방식으로 부패방지 관련 법령을 준수하며 투명하고 청렴하게 운영하는 경영방식을 말한다.
2. “부패”란 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 제4호에 해당하는 행위를 의미한다.
3. “윤리위험”이란 공사가 부패방지 관련 법령, 사규 등을 위반하여 부패를 초래할 가능성이 있거나 예견되는 상황 또는 부패 관련 법률·감독상 제재를 받거나 중대한 재무적·비재무적 손실을 초래하는 경우를 말한다.

제2장 환경조성

제5조(리더십) ① 사장은 청렴윤리경영에 대해 이해하고, 부패를 용인하지 않겠다는 확고한 의지를 표명하며 청렴윤리경영의 효과적 추진을 위한 실천적 책임을 다하여야 한다.

- ② 사장은 윤리경영 소관 부서장을 ‘청렴윤리경영 책임자’(이하 ‘책임자’)로 임명하여 청렴윤리경영 운용에 대한 책임과 권한을 부여하고, 청렴윤리경영 업무를 담당하는 부서(이하 ‘윤리경영 부서’)를 관리·감독하게 하여야 한다.
- ③ 사장은 책임자의 직무상 독립성·공정성을 보장하고, 윤리경영 부서에게 인력·재정적 지원과 업무상 필요한 정보에 대한 접근 등 권한을 부여하여야 한다.
- ④ 사장은 청렴윤리경영 운영과 관련하여 다음과 같은 조치를 취해야 한다.
1. 청렴윤리경영 실천의지 표명
 2. 책임자의 직무수행 및 윤리경영 부서의 운영과 관련한 독립성·공정성 보장
 3. 청렴윤리경영 정책 수립 및 준수
 4. 청렴윤리경영 문화 조성 및 촉진
 5. 윤리위험 식별 및 평가
 6. 청렴윤리경영 관련 교육 및 대내·외 소통
 7. 청렴윤리경영 효과성 평가 및 개선
 8. 청렴윤리경영 공·과에 따른 제재 및 인센티브
 9. 기타 청렴윤리경영 운영과 관련하여 필요한 사항

제6조(내부통제위원회) ① 사장은 윤리경영의 원활한 추진, 정착 및 강령의 원활한 이행 등을 위하여 내부통제위원회를 설치 운영할 수 있다. <개정 2023. 12. 21.><개정 2024. 11. 27.>

- ② 내부통제위원회는 사장, 부사장, 각 본부장(단장 포함), 기획조정실장으로 구성하며, 사장이 위원장이 된다. <개정 2024. 11. 27.>
- ③ 내부통제위원회에서는 다음 각 호에 해당하는 업무를 수행하며, 위원회의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항은 사장이 별도로 정할 수 있다. <개정 2024. 11. 27.>
1. 윤리경영 추진에 관한 중요정책 결정
 2. 윤리헌장 및 행동강령의 운영 및 이행관련 사항 논의, 검토
 3. 윤리위험의 평가 및 활동 내역 검토
- ④ 내부통제위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 성립하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.<개정 2024. 11. 27.>

제7조(윤리경영 전담이사) ① 공사는 청렴윤리경영 관련 사안의 전문성 있는 검토와 감독을 위해 비상임이사 1인을 윤리경영 전담이사로 지정할 수 있다.

- ② 윤리경영 전담이사는 청렴윤리경영 책임자에게 윤리경영 관련 사안의 보고를 요구할 수 있다.
- ③ 윤리경영 전담이사의 임기는 비상임이사 임기기간 동안으로 한다.

제8조(책임자 및 전담부서) ① 책임자는 청렴윤리경영 수행 및 윤리경영 부서 운영에 대한 전반적인 책임을 지며, 사장은 책임자의 직무상 권한 및 독립성을 보장하기 위하여 다음과 같은 조치 및 권한을 부여하여야 한다.

1. 윤리경영 부서에 대한 직무권한이 있는 부서장을 책임자로 임명

2. 책임자는 청렴윤리경영 계획 수립·운영 및 윤리경영 부서 관리·감독을 위한 권한과 책임을 보유
3. 책임자는 청렴윤리경영 수행과 관련하여 이해충돌 상황이 발생할 수 있는 책무 미부여
4. 책임자는 청렴윤리경영 수행과 관련하여 필요한 모든 기록과 문서에 대한 접근 권한을 부여
5. 책임자는 청렴윤리경영 관련 사항을 사장에게 자유롭게 보고

② 윤리경영 부서는 다음 각 호를 수행한다.

1. 윤리위험 식별 및 평가, 청렴윤리경영 모니터링 및 개선, 교육 등을 통한 청렴문화 조성 등 윤리위험의 전반적인 관리를 위한 정책·절차 등의 수립·시행
2. 조직 전반에 적용되는 청렴윤리경영 관련 규정의 수립 및 대내·외 공표
3. 감사부서 등 조사권한이 있는 부서와의 협력체계 구축

③ 윤리경영 부서는 청렴윤리경영에 필요한 정보 접근 권한을 가지며, 관계 부서는 정보 제공 협력 의무를 지닌다. <개정 2023. 12. 21.>

④ 사장은 책임자 및 윤리경영 부서 종사자에 대해 청렴윤리경영 운영으로 인한 부당한 불이익 조치를 하지 않는다. <개정 2023. 12. 21.>

제9조(정책·절차) ① 사장은 청렴윤리경영 추진을 위한 정책 및 절차를 수립하고 운영하며, 이 과정에서 임직원, 제3자 등 이해관계자, 일반국민의 의견을 반영한다. <개정 2023. 12. 21.>

② 청렴윤리경영을 위한 정책 및 절차는 다음의 내용을 포함한다.

1. 청렴윤리경영 문화 조성을 위한 청렴윤리경영 운영체계 및 운영절차
2. 임직원 및 제3자 등 이해관계자의 이해 및 접근의 수월성
3. 윤리위험 식별·평가 및 개선에 관한 사항
4. 청렴윤리경영 효과성 평가 및 개선에 관한 사항
5. 청렴윤리경영 관련 제재 및 인센티브에 관한 사항
6. 기타 청렴윤리경영의 효율적 운영에 관한 사항

제10조(청렴문화 확산) 사장은 청렴윤리경영을 위해 임직원, 제3자 등 대내·외 이해관계자와 소통하고 바람직한 청렴문화 확산을 위해 노력하여야 한다. <개정 2023. 12. 21.>

제3장 윤리위험 식별 및 평가

제11조(역할 및 책임) ① 사장은 윤리위험 식별·평가를 위해 필요한 자원을 제공해야 하며, 통제활동이 적절히 실행되도록 촉진하여야 한다.

② 각 부서는 윤리위험 식별·평가에 참여하고, 경감 조치한 결과를 윤리경영

부서에 제출하여야 한다.

③ 윤리경영 부서는 제2항에 따라 제출된 자료를 종합하여 윤리위험 통제활동 계획을 수립하고 관리하여야 한다.

제12조(윤리위험 식별 및 평가) ① 윤리경영 부서는 조직의 규모·기능·특성 등을 고려하여 윤리위험 식별 및 평가방법을 마련하고, 평가 결과를 토대로 조직의 윤리위험 우선순위 등을 최종 검토하여야 한다.

② 윤리위험 관련 부서는 윤리위험 평가 및 경감조치 후에도 남아 있는 잔여위험에 대해 추가조치를 하여야 한다.

제13조(윤리위험 통제활동) ① 윤리경영 부서는 윤리위험 식별·평가 결과를 종합하여 윤리위험 통제활동 계획을 수립하여야 한다.

② 윤리위험 통제활동은 식별된 윤리위험에 대해 위험수준, 경감조치, 잔여위험 및 추가조치, 담당자 및 일정 등을 포함한다.

③ 윤리위험 관련 부서는 윤리위험 통제활동 계획에 따른 조치방안을 차질 없이 추진하고 결과를 정기적으로 윤리경영 부서에 제출하여야 한다.

제14조(윤리위험 통제활동 결과보고 및 공개) 윤리경영 부서는 윤리위험 통제활동 시행결과를 내부통제위원회에 보고하고, 대내·외에 공개할 수 있다.<개정 2024. 11. 27.>

제4장 윤리위험 예방 및 관리

제15조(윤리위험 관리) ① 윤리경영 부서는 윤리위험에 적시에 대응하기 위한 상시적 관리체계를 구축·운영하여야 한다.

② 각 부서는 윤리위험 식별 및 평가에 참여하며, 적절한 예방조치를 취하여야 한다.

③ 윤리경영 부서는 윤리위험 식별·평가를 통해 파악된 요인에 대해 대응방안을 마련하고, 고위험 분야에 대해 지속적으로 관리하여야 한다.

④ 윤리경영 부서는 윤리위험 요인별 통제활동 계획을 수립하고 정기적으로 점검하여야 한다.

제16조(교육) ① 책임자는 청렴윤리경영과 관련한 일반 교육과 맞춤형 교육을 주기적으로 실시하여야 한다. <개정 2023. 12. 21.>

② 책임자는 윤리위험이 높은 부서의 사업 담당자 및 관리자 등을 대상으로 윤리위험 통제활동 결과 및 과거 위반사례 등을 토대로 한 맞춤형 교육을 실시한다. <개정 2023. 12. 21.>

③ 책임자는 윤리경영 부서 소속 직원의 전문성 강화를 위한 교육을 실시한다. <개정 2023. 12. 21.>

④ 책임자는 청렴윤리경영 교육의 효과성을 평가하고 교육 내용 및 방법 등을 개선한

다. <개정 2023. 12. 21.>

제17조(신고 처리 및 보호·보상) ① 공사는 청렴윤리경영을 침해하는 행위에 대한 신고시스템을 구축하고, 신고에 우호적인 조직문화를 조성하며, 절차에 따라 신고 처리 및 보호·보상을 실시하여야 한다.

② 공사는 임직원 및 제3자, 일반국민 등이 신고절차, 신고자의 권리와 보호에 관한 사항을 인식할 수 있도록 신고채널을 구축·운영한다.

③ 신고처리 관련 사항은 「부패신고처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 또는 「공익신고처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」에서 정하는 바에 따른다.

제18조(조사) ① 감사부서는 부패 등 청렴윤리경영 위반행위에 대해 조사를 실시하여야 한다.

② 공사는 조사결과에 대해 재발방지 등 적절한 후속조치를 하여야 한다.

③ 공사는 중대한 위반행위의 경우 조사결과 및 후속조치를 사장 또는 내부통제위원회에 보고하고, 재발방지를 위해 대내·외에 공개할 수 있다. <개정 2024. 11. 27.>

제5장 평가 및 개선

제19조(효과성 평가 및 개선) ① 사장은 청렴윤리경영 효과성 평가체계를 구축하고, 효과성 평가를 주기적으로 실시하여야 한다. <개정 2023. 12. 21.>

② 윤리경영 부서는 효과성 평가를 통해 청렴윤리경영 운영성과 및 취약분야를 분석하고, 개선조치를 실시한다.

③ 윤리경영 부서는 효과성 평가결과 및 후속조치를 내부통제위원회에 보고한다.<개정 2024. 11. 27.>

제20조(문서화 및 기록관리) ① 사장은 각종 거래, 계약, 윤리위험 식별 등과 관련하여 상세하고 정확하게 문서화하고 관리하여야 한다. <개정 2023. 12. 21.>

② 임직원은 사실이 아니거나 위조된 내용을 기록하거나, 기록되어야 할 내용을 고의로 누락하지 않아야 한다.

제6장 제재 및 인센티브

제21조(제재 및 인센티브) ① 사장은 청렴윤리경영 위반행위 발생 시 관련 기준에 따라 공정하게 제재하여야 한다. <개정 2023. 12. 21.>

② 사장은 청렴윤리경영 실천 및 확산에 기여한 경우 유공에 따라 금전적·비금전적 인센티브를 제공할 수 있다. <개정 2023. 12. 21.>

제22조(기타) 이 세칙에서 정한 사항에 대하여 시행을 위한 세부기준 및 절차 등이 필요한 경우에는 별도의 매뉴얼을 수립하여 운영할 수 있다.

부 칙
<시행세칙 제141호, 2023. 9. 25.>

이 세칙은 2023년 9월 30일부터 시행한다.

부 칙
<시행세칙 제144호, 2023. 12. 21.>

제1조(시행일) 이 세칙은 2024년 1월 3일부터 시행한다.

제2조(다른 사규와의 관계) 이 세칙 시행 당시 다른 사규에서 종전의 「청렴윤리경영 시행세칙」을 인용한 경우 종전의 「청렴윤리경영 시행세칙」을 갈음하여 이 세칙을 인용한 것으로 본다.

부 칙
<시행세칙 제150호, 2024. 11. 27.>

이 세칙은 2000년 12월 2일부터 시행한다.